

Revisión del tipo de cotización

Contingencias profesionales. Qué tipo corresponde de verdad a cada persona, y cómo se corrige hacia adelante y hacia atrás.

Tu tipo de cotización no es un dato que llega. Es una clasificación que nadie ha revisado.

La mayoría de las empresas reciben su tipo de contingencias profesionales, lo aplican en la nómina y lo dan por bueno. **Pero ese tipo sale de cómo está clasificada cada persona que trabaja para ti, y esa clasificación se introdujo una vez y no se ha vuelto a mirar.**

El problema no es pagar de más. Es que nadie en la cadena cobra por comprobar si la clasificación es la correcta, y **una clasificación sin revisar se equivoca en los dos sentidos, a tu favor y en tu contra.**

En Ayming creemos que una empresa debe pagar el tipo que le corresponde, ni uno más ni uno menos. No se trata de pagar menos, se trata de estar bien clasificado.



Por qué ahora

PLAZO EN CURSO

Antes del 1 de febrero de 2027

Toda empresa española comunica a la Tesorería el **código de ocupación laboral de cada persona ya dada de alta**. Es decir, declara qué hace realmente cada uno de sus empleados, dentro de un plazo de seis meses abierto el 1 de agosto de 2026.

Disposición adicional única del Real Decreto 643/2026, de 29 de julio

YA EN VIGOR

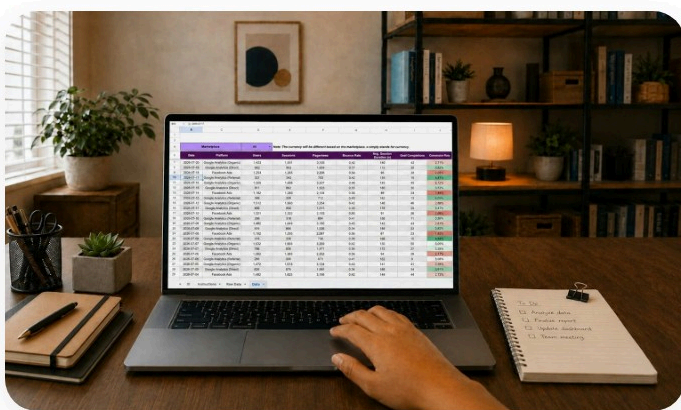
Desde el 1 de enero de 2026

La empresa que no comunicó su código CNAE-2025 recibe **el tipo más alto entre los códigos compatibles**, y una comunicación tardía solo produce efecto desde el periodo de liquidación siguiente, nunca hacia atrás.

Disposición transitoria cuadragésima quinta de la LGSS. Ningún tribunal se ha pronunciado todavía sobre la transición, es una comprobación a realizar, no un hallazgo.

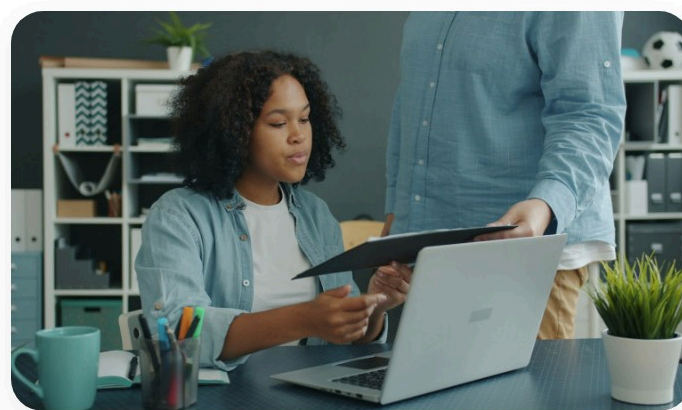
Dicho con precisión, porque es comprobable en el BOE: ese código de ocupación laboral **no es la clave del Cuadro II** y no cambia por sí mismo el tipo de cotización. Lo que hace es poner la pregunta encima de la mesa, sobre toda la plantilla, con fecha.

Cómo se resuelve esto hoy



No mirarlo

La clasificación del día del alta sigue ahí. El sistema de liquidación directa propone cada mes y la empresa confirma, sin que nadie revise las claves de ocupación. El derecho a reclamar lo cotizado de más prescribe a los cuatro años, pago a pago.



Pedírselo a la asesoría

Revisar lo que uno mismo introdujo. Quien lleva la nómina revisa las claves que ella misma introdujo, con el criterio de los tribunales como un conocimiento que una práctica de nómina no tiene por qué tener.



El despacho de abogados

Defiende una posición que alguien establece antes. Argumenta bien y lleva las actuaciones cuando hacen falta, pero cruzar la nómina, el centro real de trabajo y las funciones efectivas es anterior a la discusión jurídica.

Pagar el tipo que corresponde, ni uno más ni uno menos

3,85 %

El tipo que paga la empresa por su actividad

Fabricación de material de transporte, metalurgia, productos metálicos

↘ BAJA POR LA OCUPACIÓN

1,50 %

Clave a, personal en trabajos exclusivos de oficina

La ocupación de oficina vale incluso cuando el trabajo coincide con la actividad de la empresa, siempre que no haya exposición al riesgo y se ejecute en locales de oficina.

STS 762/2019, ganó la empresa

↗ SUBE POR LA OCUPACIÓN

6,70 %

Clave f, conductores de vehículos de más de 3,5 toneladas

Una empresa de transporte cotizaba al 3,70 por ciento de su actividad y acabó pagando el 6,70 de la ocupación de sus conductores. La sentencia que fundó toda la doctrina.

STS 1550/2018, ganó la Tesorería

No buscamos pagar menos, buscamos **pagar lo que corresponde**. Por eso leemos la posición en los dos sentidos y decimos qué poblaciones son sólidas antes de presentar nada.

Cómo sería una situación resuelta



Cada persona en el tipo que le corresponde

La clasificación refleja lo que cada persona hace de verdad y dónde lo hace, y no lo que se introdujo el día que entró en la empresa.



Una posición que aguanta en los dos sentidos

Se sabe qué poblaciones son sólidas, cuáles son discutibles y cuáles conviene dejar como están, antes de presentar nada.



Lo cotizado de más, reclamado a tiempo

Los cuatro ejercicios anteriores se reclaman antes de que el plazo los vaya cerrando, con su interés de demora.



ayming

Ayming International HR

95

CONSULTORES EN
COSTES SOCIALES

250M€

RECUPERADOS PARA
NUESTROS CLIENTES DE RR.
HH.

40 años

DE EXPERIENCIA EN
COSTES SOCIALES

65M€

FACTURADOS DE
COSTES SOCIALES

En Francia hacemos desde hace años la versión más difícil de este mismo trabajo. Allí el tipo por accidentes de trabajo es individualizado por establecimiento, se calcula sobre el historial de siniestros del propio empleador y se discute de continuo. No somos una firma francesa intentando España, somos una práctica construida donde el problema es más duro, aplicada al derecho español por consultores hispanohablantes.

Una respuesta global, una producción local

Ayming International HR centraliza la práctica de costes sociales para movilizar a los mejores especialistas en cada misión, y produce el servicio en el país.

1

Un centro de excelencia, no oficinas dispersas

Concentramos la práctica de costes sociales en un solo equipo de 95 consultores especialistas, en lugar de repartirla en plantillas por país. La capacidad se asigna por especialización, no por geografía.

2

Ayming International HR se moviliza sobre su caso

Ayming International HR despliega sobre cada misión a los mejores especialistas del mecanismo, con data analysts, una metodología unificada y la gestión de los clientes estratégicos, con soporte de calidad y R&D.

3

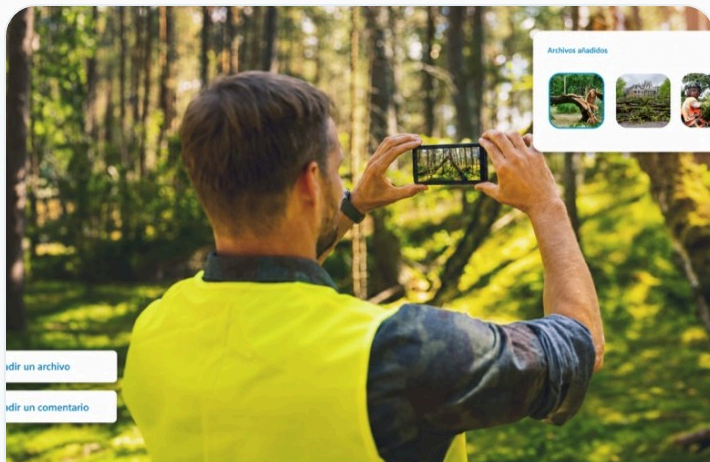
La misión se produce en España

La misión se ejecuta en el país: en español, con presencia local, un despacho de abogados español independiente elegido de común acuerdo y trato directo con las administraciones.

Una asesoría local está limitada a su plantilla. Usted recibe el banco completo del grupo.

Nuestra estrategia en marcha, tres ejemplos

No solo esta oferta funciona así: tres ejemplos del grupo, en servicios gestionados, software y consultoría.



SERVICIOS GESTIONADOS

Declaraciones de accidentes en 28+ países

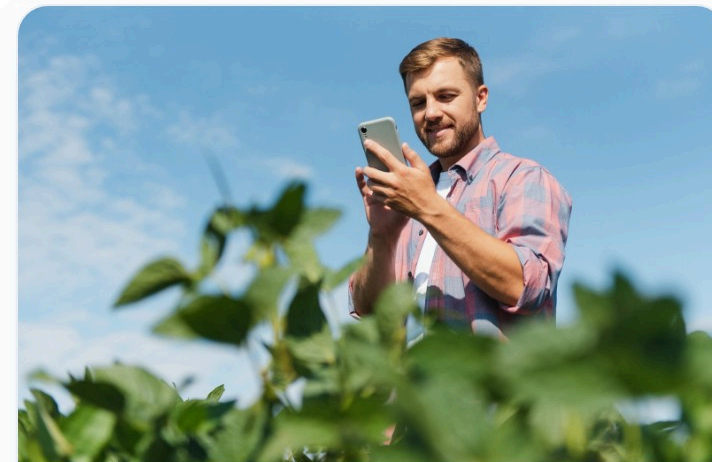
Ayming International declara con los formularios y sistemas locales de cada país: Net-entreprises en Francia, Sistema Delt@ y CoNTA en España, la denuncia INAIL en Italia.



SOFTWARE

Auditorías e inspecciones HSE

Un mismo módulo de auditoría aplicado país por país, alineado con los referenciales internacionales ISO 45001 e ISO 14001.



CONSULTORÍA

Sostenibilidad y medio ambiente

Visión internacional con enfoque local: impuestos medioambientales, certificados de ahorro energético, ayudas y reporting ESG conforme a CSRD.

Beneficiarse de la cercanía y la experiencia local necesaria...

Nuestros equipos acompañan a nuestros clientes en su día a día apoyándose en un **ecosistema de profesionales** en todo el país: despachos de abogados independientes especializados en seguridad social, graduados sociales, expertos contables y médicos independientes, con presencia en Madrid, Barcelona y Valencia.



... con la fuerza de todo el equipo Ayming International HR, líder europeo en costes sociales



95

CONSULTORES EN COSTES SOCIALES

250M€

RECUPERADOS PARA NUESTROS
CLIENTES DE RR. HH.

40

AÑOS DE EXPERIENCIA

65M€

FACTURADOS DE COSTES SOCIALES

Lo que aportamos



Leemos el tipo en los dos sentidos

La posición cuantificada tanto en lo recuperable como en lo expuesto



El criterio de las tres condiciones

Una clasificación sostenida por el criterio que usan los tribunales



Preparamos el expediente de prueba antes de que nadie lo pida

La clasificación documentada el día que la Administración pregunta



Llevamos las dos mitades, el futuro y los cuatro ejercicios anteriores

El tipo corregido para adelante y lo cotizado de más reclamado para atrás

Leemos el tipo en los dos sentidos

- ✓ Comparación del tipo aplicado con el tipo que fija la tarifa, cuenta de cotización por cuenta de cotización
- ✓ Separación de lo recuperable y de lo que la misma lectura pone en cuestión
- ✓ Población dividida en sólida, discutible y mejor no tocar, antes de presentar nada



El criterio de las tres condiciones

- ✓ Ocupación exclusivamente de oficina, incluso cuando el trabajo coincide con la actividad de la empresa
- ✓ Ausencia de exposición al riesgo propio de la actividad, que es la condición que más casos pierde
- ✓ Ejecución en locales de oficina, con el criterio cuantitativo de más de media jornada
- ✓ Los perfiles sin jurisprudencia identificada se señalan como tales, no se presentan como sólidos



Preparamos el expediente de prueba antes de que nadie lo pida

- ✓ Descripción efectiva de funciones y lugar real de trabajo, reunidos como prueba
- ✓ Evaluación de riesgos, organigramas y convenio leídos como material probatorio
- ✓ Expediente construido antes de presentar la solicitud, no después de recibir una negativa



Llevamos las dos mitades, el futuro y los cuatro ejercicios anteriores

- ✓ Corrección de las claves en el sistema de liquidación, con efecto desde el periodo siguiente
- ✓ Solicitud de devolución de ingresos indebidos, calculada pago a pago
- ✓ Seguimiento administrativo de los seis meses de resolución, sabiendo que el silencio es negativo
- ✓ Criterios escritos para las altas nuevas y los cambios de centro

Cuando se requiere una experiencia jurídica, Ayming recurre a un despacho de abogados independientes, elegido de común acuerdo.



Otros perímetros posibles

Ninguno de los tres es hoy un servicio empaquetado. Se nombran porque salen de la misma extracción de datos.

PERÍMETRO POSIBLE

Los pagos delegados por incapacidad temporal

La misma extracción de datos abre una segunda veta, las prestaciones adelantadas por la empresa y nunca compensadas en plazo.

PERÍMETRO POSIBLE

Las bases y los topes de cotización

Excesos en pluriempleo, conceptos no cotizables incluidos en la base, finiquitos. Otra lectura de los mismos ficheros.

PERÍMETRO POSIBLE

La revisión en otros países del grupo

Cada país tiene su propio mecanismo de tipo por actividad o por ocupación. Un solo interlocutor si el ejercicio se extiende.

Cientes que ya confían en Ayming

+2.500

Cientes en España



+10 millones

Recibos de nómina analizados por año

Gestión de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales



8.490

Cientes de todos los sectores de actividad

Dominio de los costes sociales



Preguntas que nos hacen



¿Si empezamos a mirar esto, no estamos llamando a una inspección?

La exposición ya existe y corre igual, se mire o no, y la Administración cuenta con su propio plazo de cuatro años para liquidar. Cuantificarla en privado, en los dos sentidos, es lo que la hace manejable, y la decisión de presentar corresponde siempre al cliente.



¿Y si no aguanta?

Parte de la doctrina ha ido en contra de las empresas, y lo decimos nosotros antes que nadie. Por eso el trabajo empieza por el expediente de prueba, no por el cálculo del importe.



¿Cuánto vamos a recuperar?

No lo sabemos antes de ver los datos, y cualquier cifra dada antes sería una estimación disfrazada de resultado. Lo que sí sabemos es la mecánica, la diferencia de puntos multiplicada por las bases reales, por las personas que cumplen el criterio y por los ejercicios no cerrados.



¿Cuánto trabajo va a costarnos a nosotros?

Los ficheros de cotización los pedimos y los trabajamos nosotros, con la autorización correspondiente. De la empresa necesitamos el material que describe las funciones reales y el lugar de trabajo, lo único que ningún fichero de la Seguridad Social recoge.

Próxima etapa

1

Lectura de un código de cuenta de cotización

De una a dos semanas con autorización RED, de tres a cinco sin ella

El código que concentre más población de oficina, para poner una cifra sobre la mecánica con datos reales.

2

Lectura de la clasificación en todo el perímetro

El criterio aplicado persona a persona, con el expediente de prueba constituido.

3

El tipo corregido y la devolución presentada

El tipo corregido hacia adelante y la solicitud de devolución presentada, con el seguimiento administrativo hasta la resolución.

Lo que hace falta para empezar

Requisitos

- ✓ La asignación de los códigos de cuenta de cotización a nuestra autorización RED, para acceder a los ficheros
- ✓ Un apoderamiento separado en el Registro Electrónico de Apoderamientos para las actuaciones y las notificaciones
- ✓ Del lado de la empresa, la descripción de puestos, la evaluación de riesgos, los organigramas y el convenio